온라인 불법복제물 등 업무 처리 규칙

제정 2018. 01. 24.
개정 2019. 09. 02.
전부개정 2020. 12. 24.
개정 2021. 09. 01.
개정 2022. 11. 07.
개정 2025. 04. 29.
개정 2025. 11. 07.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 「저작권법」 제122조의5와 동법 제133조의2 및 제133조의3에 따라 한국저작권보호원(이하 "보호원"이라 한다)이 온라인 불법복제물등에 대한 모니터링과 시정권고, 접속차단 및 수사요청 등(이하 "행정조치 등") 관련 업무를 처리함에 있어 구체적인 기준과 절차 등 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 행정조치 등의 업무에 관하여 법령 및 다른 규정에서 정한 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "중점 보호 저작물"은 현재 상영 중인 영화 저작물이나 공표된 최신 음악 저작물 등과 같이 불법복제물 유통에 따른 피해가 크거나, 시급한 조치 등 중점적인 관리가 필요하다고 보호원이 인정하는 저작물을 말한다.
2. "일반 보호 저작물"은 중점 보호 저작물 이외의 저작물로서 민원을 통한 신고, 시장가치 및 유통실태 등을 감안하여 행정조치 등이 필요하다고 보호원이 인정하는 저작물을 말한다.
3. "보호 요청 저작물"은 권리자 등이 보호원에 저작권 보호를 요청한 저작물을 말한다.
4. "저작권 민관 협력 대응조치"는 중점 보호 저작물 및 보호 요청 저작물을 보호원의 침해 사실 통지로 온라인서비스제공자가 이용자와의 약관 등에 근거하여 행하는 조치를 말한다.
5. "해외 사이트"라 함은 서버 등이 해외에 소재한 사이트를 말한다.

제 2 장 보호 저작물

제4조(보호 저작물의 구분) 보호원은 보호 조치의 시급성 및 권리자 요청 여부 등을 고려하여 다음과 같이 보호 저작물을 구분하여 조치할 수 있다.

1. 중점 보호 저작물
2. 일반 보호 저작물
3. 보호 요청 저작물

제5조(중점 보호 저작물) ①중점 보호 저작물은 [별표 1]의 기준을 고려하여 매월 선정하여 관리하여야 하며, 저작물 보호의 시급성이 인정되는 저작물의 경우 중점 보호 저작물로 수시 반영할 수 있다.

②중점 보호 저작물은 별지 제1호 서식에 따른 중점 보호 저작물 대장에 기재·관리하여야 한다.

③[별표 1]의 중점 보호 저작물 선정 기준을 개정할 경우 권리자 의견을 반영할 수 있다. <신설 2021.09.01.>

제6조(일반 보호 저작물) 일반 보호 저작물은 보호원이 상시 관리한다.

제7조(보호 요청 저작물) ①보호원에 자신의 저작물에 대한 보호 요청을 하고자 하는 저작권자 또는 이에 준하는 지위의 이해관계자는 별지 제2호 서식에 따른 저작권 보호 요청서를 제출하여야 한다.

②제1항에 따른 보호 요청시에는 저작권법 시행령 제40조 제1항 각 호에 규정한 소명자료를 함께 제출하여야 한다.

제8조(권리자 보호 요청) 보호원은 제5조부터 제7조까지의 저작물 중 권리자가 보호 요청한 저작물에 대해서는 저작권 민관 협력 대응조치를 우선적으로 함을 원칙으로 한다.

제 3 장 불법복제물등 모니터링 및 조사

제9조(불법복제물등 모니터링) 보호원은 불법복제물등의 유통 사실의 확인을 위해 정보통신망을 통한 온라인서비스제공자의 서비스를 모니터링할 수 있다.

제10조(불법복제물등의 채증) ①모니터링 과정에서 확인되는 불법복제물등에 대한 게시 정보 등은 채증을 원칙으로 한다.

②제1항의 채증에는 다음의 정보가 포함되도록 하되 해당 정보가 없거나 확인할 수 없는 경우 해당 정보의 채증은 생략할 수 있다.

1. 게시 날짜
2. 온라인서비스제공자 정보
3. 게시물의 위치 정보
4. 게시자 정보

5. 저작물명
6. 게시 상태 화면
7. 게시 저작물의 전송 화면
8. 전송된 저작물의 실행 화면

③불법복제물등에 대한 채증은 게시물 단위로 하는 것을 원칙으로 하되, 하나의 게시물에 여러 개의 저작물이 있는 경우 저작물 단위로 할 수 있다.

④기타 게시 유형별 세부적인 채증 방법에 대하여는 보호원장이 따로 정한다.

제11조(온라인서비스제공자 현황 조사) ①보호원은 온라인상 불법복제물 모니터링의 대상이 되는 주요 온라인서비스제공자 현황을 정기적으로 조사한다.

②제1항의 온라인서비스제공자는 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. P2P, 웹하드, 토렌트 등의 파일공유 서비스
2. 포털 서비스
3. 소셜 네트워크 서비스
4. 모바일 애플리케이션 판매서비스
5. 스트리밍 서비스
6. 기타 복합형, 신규서비스 등

제 4 장 저작권 민관 협력 대응 조치

제12조(침해 사실의 통지) ①보호원은 '보호 요청 저작물'에 대하여는 다음 각 호의 사항을 기재한 별지 제3호 서식에 의한 침해 사실 통지서를 '저작권 민관 협력 대응조치'에 참여한 온라인서비스제공자에게 통보함으로써 해당 게시물의 삭제 등의 조치를 요청할 수 있다. 단, 해외 온라인서비스제공자에 대해서는 해당업체와 통지 방식 등에 대해 협의 후 통보해야 한다.

1. 저작물명
2. 보호 요청 권리자
3. 불법복제물등의 위치 정보

②제1항의 통지는 전자우편 등 전자적 처리절차로 할 수 있다.

제13조(이의 신청 절차의 고지) 제12조에 따른 침해사실의 통지시 보호원은 해당 침해 사실이 사실과 다르거나 정당한 권원이 있는 경우 이의 신청할 수 있음을 고지하여야 한다.

제14조(조치 이행 여부의 확인) 보호원은 제12조에 따른 침해 사실 통지 후 다음 각 호의 온라인서비스제공자의 조치 결과에 대한 이행여부를 확인하여야 한다.

1. 침해 사실 통지서에 따라 조치한 내용
2. 조치 이행 일자

제15조(미이행에 대한 조치) 제14조에 따른 요청한 조치를 이행하지 아니하였다고 확인되는 경우 보호원장은 저작권법 제133조의3에 따른 시정권고를 위한 심의를 저작권보호심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)에 부의할 수 있다.

제 5 장 해외사이트에 대한 조치

제16조(대체사이트 접속차단) 보호원은 방송미디어통신심의위원회(이하 "방미심위"라 한다)를 통해 접속차단된 저작권 침해 해외사이트(이하 "접속차단 사이트"라 한다)와 실질적으로 동일하다고 판단되는 사이트(이하 "대체사이트"라 한다)를 인지한 경우 "방미심위"가 제시한 절차에 따라 접속차단을 요청할 수 있다.

제17조(검색 제한 요청) 보호원은 "방미심위"를 통해 차단된 "접속차단 사이트"와 "대체 사이트"에 대해 국내외 검색 사이트에게 검색 결과 제한을 요청할 수 있다. 단, 해외 검색 사이트에 대한 요청시 "심의위원회"의 심의 후 검색 결과 제한을 요청할 수 있다.<개정 2025.4.29.>

제18조(광고불게재 등 협조요청) 보호원은 제16조에 따른 "접속차단 사이트", "대체사이트", 불법성이 현저한 사이트 등에 대하여는 다음 각 호의 조치를 병행하여 요청할 수 있다.

1. 광고주 또는 광고대행사 등에 대한 해당 사이트 내에 게재중인 광고의 삭제 및 추가 광고 불게재 요청
2. 해당 사이트에 도메인 또는 호스팅을 제공한 업체 등에 대한 약관에 따른 조치 요청

제19조(불법게시물 삭제 요청) 보호원은 제5조부터 제7조까지의 저작물이 해외사이트에 불법으로 게시된 사실을 확인한 경우 해당업체의 신고 양식을 활용하거나, 해당 국가의 저작권법 등에 따라 삭제 요청할 수 있다.

제20조(불법복제물등 정보의 제공) 보호원은 해외사이트에서의 불법복제물등에 대한 침해정보 등을 그 채증 자료와 함께 침해 저작물의 저작권자 또는 관련 권리자 단체 등이 자력구제조치를 할 수 있도록 제공할 수 있다.

제 6 장 수사요청

제21조(수사요청) ①보호원은 각 호에 해당 하는 경우 문화체육관광부 저작권특별사법경찰(이하 "저작권 경찰"이라 한다)에 수사를 요청할 수 있다.

1. 외부 신고 또는 자체 모니터링 등을 통해 저작권 침해 정도가 중하고, 행정조치 등을 통한 해결이 어렵다고 판단되는 경우

2. 계정정지 시정권고 대상 계정 중 침해정도가 중하고 상습성이 인정되어 수사가 필요하다고 심의위원회가 인정하는 경우
3. "방미심위"의 해외사이트에 대한 접속차단 조치에도 불구하고 보안서비스 적용 등 기술적인 이유로 접속차단이 불가능한 경우, 또는 해당 사이트와 실질적으로 동일한 "대체사이트"를 계속하여 서비스하는 경우
4. "심의위원회"에서 시정권고를 결정하였으나, 온라인서비스제공자의 정보 확인이 불가하여 시정권고가 불가능한 경우

②제1항제1호에 따른 수사요청시 [별표 2]에서 정한 기준을 고려하여 한다.

③보호원은 수사요청시 "저작권 경찰"과 사전 협의를 통해 진행하여야 한다.

제 7 장 보 칙

제22조(정보시스템의 운영) ①보호원은 불법복제물등 모니터링 채증 자료의 전자적 보관 등을 위해 정보시스템을 구축하여 운영할 수 있다.

②보호원은 재택 모니터링 근로자 등에게 온라인 불법복제물 모니터링 정보시스템에 접근할 수 있는 권한을 부여하고 별지 제4호 서식에 부여된 권한별 사용자 대장에 기재·관리한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2018. 1. 24.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2019. 9. 2.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2020. 12. 24.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2021. 09. 01.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 11. 07.)부터 시행한다.

부 칙(2025. 04. 29.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2025. 4. 29.)부터 시행한다.

부 칙(2025. 11. 07.)

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2025. 11. 7.)부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2021.09.01., 2022. 11. 07.>

중점 보호 저작물 선정 기준

분 야	선정기준
음 악	·온라인 음악 서비스 주간 순위 1~100위 / 트로트 순위 1~20위 ·온라인 음악 서비스 주간 OST(드라마 배경 음악) 순위 1~30위 ·온라인 음악 서비스 주간 인디음악 순위 1~20위 ·온라인 음악 서비스 장르별 스테디셀러 순위 각 1~20위
영 화	·상영 또는 개봉예정이거나, IPTV 등 영화 VOD 이용통계 순위 TOP 50 - 영화진흥위원회 발표 기준 ·영화진흥위원회 박스오피스 TOP 150 ·OTT(Over The Top) 전용 콘텐츠 출시 3개월 이내 - OTT 서비스가 직접 제작 또는 배급하는 영화 콘텐츠
방 송	·지상파, 케이블, 종합편성 채널 주간 시청률 순위 각 1~20위 ·현재 방송 중이거나 방송 3개월 이내의 애니메이션 및 해외드라마 - 국내 서비스 중인 IPTV 및 OTT 기준 최신, 인기 저작물 포함 ·모니터링 대상 사이트 인기 순위 1위~20위
만 화	·출간 3개월 이내 또는 주·월간 베스트셀러 1~50위
출 판	·출간 3개월 이내 또는 주·월간 베스트셀러 1~30위
웹소설	·주요 플랫폼 출시 3개월 이내 또는 주·월간 인기 순위 1~100위 ·모니터링 대상 사이트 인기 순위 1~50위
게 임	·신규 및 업그레이드 버전 출시 3개월 이내 ·모니터링 대상 사이트 인기 순위 1위~50위
S W	·신규 및 업그레이드 버전 출시 3개월 이내 ·모니터링 대상 사이트 인기 순위 1위~50위
웹툰	·주요 플랫폼 연재 3개월 이내 또는 주·월간 순위 1~20위 ·모니터링 대상 사이트 인기 순위 1위~20위
기 타	위 저작물중 가장 유사한 저작물의 기준을 준용하되, 보호원이 중점보호 저작물로 관리가 필요하다고 인정하는 경우

[별표 2] <개정 2025.11.07.>

수사요청 세부기준

구분		고려사항	세부 내용
민원 신고	국민신문고 또는 접수시스템(전화, 팩스, 우편 포함)	·행정조치 가능여부 ·행정조치 이력 등	·행정조치가 불가하고 침해규모 및 시급성등을 감안할 때 사안이 중하다고 판단되는 경우 ·동일 계정으로 2회 이상 반복적 민원 신고가 들어왔고 반복적 시정권고 조치를 받아 보호원이 관리하는 계정인 경우
자체 모니터링	국내 사이트	·2회 이상 계정정지 대상인지 여부 ·계정정지 항목별 세부기준을 만족하는 불법복제물등의 복제·전송량 등	·**(상습성)** 1년 이내의 기간 동안 계정 정지 시정권고를 받고도 계속하여 불법복제물등을 복제·전송하여 계정정지 대상이 된 경우 ·**(복제・전송량)** 1년 이내의 기간 동안 계정 정지 시정권고를 받고도 계속하여 복제・전송한 불법복제물등의 개수가 100개 이상인 경우 ·위 상습성과 복제·전송량을 모두 충족한 경우에 한한다.
	해외 사이트	·접속차단 이력 ·접속차단 가능여부 ·대체사이트 지속 생산 여부 등	·접속차단 조치가 결정되었으나, 기술적으로 접속차단이 불가능한 경우 ·방송미디어통신심의위원회에서 접속차단 시정조치를 하였음에도 3년 이상 지속적으로 대체사이트를 생산하여 운영하고 있는 경우

[별지 제1호 서식]

중점 보호 저작물 대장

번호	분야	저작물명	저작권사	비고

[별지 제2호 서식]

저작권 보호 요청서

※ 해당란에 체크(☑) 표시하여 주십시오.

보호요청 저작물	제 호 (명칭)	※ 제호가 영문인 경우 영문 그대로 하되, 권리 소명자료와 일치되도록 기재		
	종 류	※ 저작권법 제4조에 따른 구분(어문, 미술, 영상 저작물 등 표시)		
요청자 (저작권자)	성 명 (상호명)		대표자	※ 개인일 경우 생략
	전화번호 (휴대전화번호)		생년월일 (사업자등록번호)	
	전자우편주소			
대리인	성명 (상호명)		전화번호 (휴대전화번호)	
	주소		전자우편주소	
보호요청 범위	☐ 국내	국내에 서버를 두고 있는 온라인서비스제공자의 서비스를 이용한 권리침해에 대한 조사 및 온라인서비스제공자에 대한 통보 등		
	☐ 해외	해외에 서버를 두고 있는 온라인서비스제공자의 서비스를 이용한 권리침해에 대한 조사 및 온라인서비스제공자에 대한 삭제요청 등 권리 보호		
	보호요청기간	☐ 1년 ☐ 2년 ☐ 3년 ☐ 직접기재(~)		

보호요청인은 위와 같이 권리 보호를 요청합니다.

2017년 월 일

요청자 (서명 또는 인)

한국저작권보호원 귀중

유의사항	가. 위 저작물에 대한 권리자임을 입증할 수 있는 소명자료를 첨부하여 주세요. 나. 보호요청 저작물이 다량인 경우 별첨 문서로 제출할 수 있습니다. 다. 대리인 신청시 위임장 및 신분증 사본을 제출하여야 합니다. 라. 개인일 경우 개인정보 수집 및 활용 동의서(별첨)도 작성하여 주십시오. 마. 보호요청철회는 저작권자가 언제든 서면으로 제출할 수 있습니다.

[별지 제3호 서식]

침해 사실 통지서

온라인 서비스 제공자	명 칭		대표자	
	주 소			
	연락처			
저작물 및 권리자		저작물명		
		보호요청권리자		
불법복제물로 의심되는 게시물의 위치		※ 다량일 경우 뒤쪽 사용		

1. 한국저작권보호원은 저작권 보호 및 이를 통한 국내 콘텐츠산업의 발전을 위해 저작권법에 따라 설립된 법정 기관으로서, 정보통신망을 통한 불법복제물 등에 대한 모니터링 및 계도, 행정조치 등의 업무를 수행하고 있습니다.
2. 한국저작권보호원은 귀사가 운영하는 온라인서비스의 이용자가 저작권 등 정당한 권리가 없는 것으로 보임에도 불구하고 위 저작물의 불법복제물을 서비스에 게시하여 무단으로 복제·전송하고 있는 사실을 발견하였습니다. 이에 해당 복제·전송 사실을 통지하오니 귀 사의 약관 등에 따라 해당 게시물에 대한 삭제 및 전송의 중단, 이용자 경고 등 적절한 조치를 취하여 주실 것을 요청드립니다.
3. 단, 해당 게시물이 침해사실과 다르거나 정당한 권원이 있는 경우 한국저작권보호원으로 해당 게시물에 대한 사실정보를 명시하여 회신하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한국저작권보호원장 직인생략

No	저작물 명칭 (제호 등)	저작권 침해 게시물의 위치정보 (URL 등)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

[별지 제4호 서식]

온라인 불법복제물 모니터링 정보시스템 사용자관리 대장

이름	ID	담당업무	접근권한